

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Samedi 20 chaouel 1443 – 21 mai 2022

165^{ème} année

N° 57

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

Décret Présidentiel n° 2022-500 du 21 mai 2022 fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques relatives à l'organisation de la 8^{ème} Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique en Tunisie en 2022..... 1529

Ministère des Finances

Arrêté de la ministre des finances du 20 mai 2022 relatif aux caractéristiques et conditions d'émission de la deuxième tranche de l'Emprunt Obligataire National 2022 et à la date d'ouverture et de clôture des souscriptions..... 1531

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2022-500 du 21 mai 2022 fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques relatives à l'organisation de la 8^{ème} Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique en Tunisie en 2022

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger,

Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 2021-117 du 22 septembre 2021 relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu la loi organique n°2018-29 du 9 mai 2018 relative au Code des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 relative à la loi organique du budget,

Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la Cour des Comptes,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le plus récent le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant la loi de finances 2022,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu la loi n° 2018-46 du 1^{er} août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts, et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix, tel que modifié par le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-34 du 10 juin 2020,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, ratifié par la loi n°2021-14 du 10 juin 2021, notamment son article premier,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, relatif à la fixation des attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, relatif à la réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-498 du 8 avril 2016, fixant les conditions et procédures d'exclusion de la participation aux marchés publics,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021 portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2022-66 du 31 janvier 2022, portant création d'un comité national pour l'organisation de la 8^{ème} Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, en Tunisie en 2022, et fixant son organisation et son mode de fonctionnement, notamment son article 12.

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret présidentiel a pour objet de fixer des procédures exceptionnelles relatives à la préparation, la conclusion, l'exécution, le contrôle et le règlement définitif des commandes publiques liées à l'organisation de la 8^{ème} Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, en Tunisie en 2022.

Art. 2 – Les procédures exceptionnelles prévues au présent décret présidentiel sont applicables aux commandes publiques conclues par les organismes publics concernés par l'organisation de cette conférence. La liste de ces organismes ainsi que ses commandes publiques concernés est fixée par décision du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger, sur proposition du Coordinateur général de la conférence suite à la demande du ministre ou du ministre sectoriel intéressé.

Le coordinateur général de la conférence assure le suivi de l'exécution des commandes publiques avec les différents ministères, collectivités locales ou établissements publics intéressés.

Art. 3 – Les commandes publiques prévues à l'article 2 du présent décret Présidentiel sont conclues suivant l'une des modalités suivantes selon le choix de l'acheteur public :

- Par voie de consultation élargie pour les soumissionnaires autorisés à participer à la phase de consultation en soumettant des offres techniques et financières dans un délai maximum de 10 jours. Le même délai s'étend aux consultations qui sont soumises aux commissions des marchés et dépenses revêtant un caractère secret soumises à une procédure spéciale de contrôle ;

- Par voie de négociation directe avec un ou plusieurs fournisseurs déterminés choisis notamment en raison de leur spécialité et capacité à satisfaire les commandes dans les délais fixés par l'acheteur public.

Les commissions compétentes de contrôle des marchés doivent émettre leur avis sur les projets de contrat de marchés par voie de négociation directe et le communiquer à l'acheteur public intéressé dans un délai de 24 heures depuis la réception du dossier. Ce délai peut être porté au double afin de fournir certaines pièces complémentaires ou des clarifications nécessaires pour étudier le dossier et statuer sur celui-ci.

Art. 4 – En cas d'organisation d'une consultation élargie, il est fait application des procédures suivantes:

- Lancement d'un appel d'offres aux fournisseurs, entrepreneurs, prestataires de service et bureaux d'études à travers les moyens disponibles,

- Ouverture et évaluation des offres par des commissions compétentes au niveau de l'organisme intéressé, dans un délai maximum de 10 jours.

- Les commissions d'évaluation procèdent à l'évaluation des offres et mènent des négociations sur le prix et les conditions des contrats.

Art. 5 – Les commandes publiques mentionnées à l'article 2 du présent décret Présidentiel sont exemptées de l'obligation d'appliquer les procédures électroniques à travers le système des achats publics en ligne « TUNEPS ».

Art. 6 – Les offres sont ouvertes, évaluées et contrôlées par les commissions compétentes prévues par le décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé, ou à l'aide des manuels spéciaux ou règlement intérieur des établissements et entreprises publics intéressés, et ce, conformément aux dispositions prévues par le présent décret Présidentiel.

Art. 7 – Le travail des contrôleurs des dépenses publiques et des contrôleurs d'Etat, selon les attributions dévolues à chacun d'eux, consistent à vérifier l'exactitude de l'imputation des dépenses et la disponibilité des crédits nécessaires, après avoir pris connaissance de la décision de la commission intéressée, et ce, pour les achats dans le cadre des marchés publics.

Le contrôleur des dépenses publiques vise les fiches signalétiques, les fiches de blocage des crédits et les propositions d'engagement.

Le contrôleur des dépenses publiques ou le contrôleur d'Etat, selon le cas, accomplit les missions prévues par le présent article dans un délai n'excédant pas 24 heures depuis la réception des pièces y afférentes.

Art. 8 – L'acheteur public intéressé peut accorder des avances aux titulaires des marchés ne dépassant pas 20% du montant initial du marché pour les commandes publiques mentionnées à l'article 2 du présent décret Présidentiel. Ces avances sont accordées sur demande écrite du titulaire du marché, sur production d'un engagement de la caution solidaire de rembourser la totalité du montant de l'avance à la première demande de l'acheteur public.

Art. 9 – Les procédures exceptionnelles prévues par le présent décret présidentiel cessent d'être appliquées au plus tard au terme liées à l'organisation de la 8^{ème} Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, toutefois, les marchés ayant fait déjà l'objet d'appel à concurrence seront achevés conformément à ses dispositions exceptionnelles.

Art. 10 – Le présent Décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 mai 2022.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane

Le ministre des affaires
étrangères, de la migration
et des tunisiens à l'étranger

Othman Jerandi

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

Arrêté de la ministre des finances du 20 mai 2022 relatif aux caractéristiques et conditions d'émission de la deuxième tranche de l'Emprunt Obligataire National 2022 et à la date d'ouverture et de clôture des souscriptions

La ministre des Finances,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, relative à la loi de finances 2022,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés promulgués par la loi n° 89-114 en date du 30 décembre 1989, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, relative à la loi de finances 2022,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier telle que révisée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances 2022, et en particulier l'article 7,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières tel que modifié et complété par le décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005,

Vu le décret présidentiel n°2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la cheffe du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n°2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2022- 68 du 4 Février 2022 relatif à l'émission de l'Emprunt Obligataire National 2022.

Arrête :

Article premier : Le montant de la deuxième tranche de l'Emprunt Obligataire National 2022 est fixé à 350 millions de dinars et il est susceptible d'être porté à un montant supérieur. Les souscriptions à cette deuxième tranche sont ouvertes entre le 1^{er} Juin 2022 et le 13 Juin 2022, la clôture des souscriptions peut se faire avant cette date comme elle peut être prorogée.

Art. 2 – La date de jouissance des intérêts est fixée à la date de règlement / livraison des titres, soit le deuxième jour ouvrable qui suit la date de clôture des souscriptions à la deuxième tranche, à savoir le 15 juin 2022.

Art. 3 – La souscription à l'Emprunt Obligataire National peut se faire selon le choix du souscripteur, dans les trois catégories suivantes :

Catégorie «A» : D'une valeur nominale pour chaque titre de 10 dinars et d'une durée de remboursement de cinq ans dont trois années de grâce, ainsi, le principal des titres sera amorti en deux tranches égales.

Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal fixe ou variable selon le choix du souscripteur et ce, comme suit :

- Taux d'intérêt fixe : 9,25% l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

- Taux d'intérêt variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) plus 2,15% brut l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts majorée de 215 points de base. Les douze mois concernés vont du mois de juin de l'année N-1 au mois de mai de l'année N.

La catégorie « A » est réservée aux souscriptions des personnes physiques.

Catégorie «B» : D'une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et d'une durée de remboursement de sept ans dont deux années de grâce, ainsi, le principal des titres sera remboursé en cinq tranches égales. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal fixe ou variable selon le choix du souscripteur et ce, comme suit :

- Taux d'intérêt fixe : 9,35% l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

- Taux d'intérêt variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) plus 2,20% brut l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts majorée de 220 points de base. Les douze mois concernés vont du mois de Juin de l'année N-1 au mois de mai de l'année N.

Catégorie «C» : D'une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et d'une durée de remboursement de dix ans dont deux années de grâce, ainsi, le principal des titres sera amorti en huit tranches égales. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal fixe ou variable selon le choix du souscripteur et ce, comme suit :

- Taux d'intérêt fixe : 9,60% l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

- Taux d'intérêt variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) plus 2,40% brut l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts majorée de 240 points de base. Les douze mois concernés vont du mois de juin de l'année N-1 au mois de Mai de l'année N.

Art. 4 – La souscription à l'Emprunt Obligataire National et l'acquisition des titres peut se faire selon le choix du souscripteur parmi les trois catégories citées dans l'article 3 ci-dessus, sans l'exigence d'intérêts. Dans ce cas, le souscripteur s'engage dans le bulletin de souscription de ne pas accepter des intérêts ou de les revendiquer.

Art. 5 – La souscription aux trois catégories "A", "B" et "C" se fera au pair.

Art. 6 – La commission de placement va être allouée aux collecteurs des souscriptions parmi les banques et les intermédiaires en bourse, selon un principe de syndicat de placement et de prise ferme, comme suit :

- 1% pour les membres du syndicat de placement ayant honoré leurs prises fermes d'un montant égal ou supérieur à 45 MD et ce à concurrence de leurs engagements.

- 0.8% pour les membres du syndicat de placement ayant honoré leurs prises fermes d'un montant égal ou supérieur à 35 MD et inférieur à 45 MD et ce à concurrence de leurs engagements.

- 0.3 % pour les membres du syndicat de placement n'ayant pas honoré leurs prises fermes engagées.

- 0.5% pour les non-adhérents au syndicat de placement, elle s'applique également aux membres du syndicat de placement sur les montants collectés dépassant les prises fermes sur lesquelles ils se sont engagés.

Art. 7 – Les souscriptions à la deuxième tranche de l'Emprunt Obligataire National se feront selon le modèle de bulletin de souscription ci-joint.

Art. 8 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 mai 2022.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Najla Bouden Romdhane

DEUXIEME TRANCHE DE L'EMPRUNT NATIONAL 2022

Emis par appel public à l'épargne
Décret présidentiel n°2022-68 du 04 Février 2022

Catégorie	Valeur Nominale	Durée	Franchise	Remboursement	Taux ¹ d'intérêt Fixe	Taux ¹ d'intérêt Variable
A ²	10 DT	5 ans	3 ans	Constant à partir de la quatrième année	9,25%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,15%
B	100 DT	7 ans	2 ans	Constant à partir de la troisième année	9,35%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,20%
C	100 DT	10 ans	2 ans	Constant à partir de la troisième année	9,60%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,40%

BULLETTIN DE SOUSCRIPTION N°

Je soussigné :	
Nom et Prénom :	Pièce d'Identité :
Adresse :	

Agissant pour le compte de : Moi-même ☐ Mandant ☐

Identité du mandant :

Nom et Prénom ou Dénomination sociale :
RC / CIN :
Adresse :

Déclare (ons) souscrire: (cocher la case correspondante)

☐ Sous forme d'emprunt avec intérêt fixe ☐ Sous forme d'emprunt sans intérêt (قرض حسن)
☐ Sous forme d'emprunt avec intérêt variable Et je (nous) me (nous) engage (ons) de ne pas exiger les intérêts

Le nombre de :

☐ Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2022 Catégorie A »
☐ Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2022 Catégorie B »
☐ Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2022 Catégorie C »

Ces obligations seront déposées chez

En gestion libre ☐ En compte géré ☐

La date de jouissance des intérêts est fixée à la date de règlement/livraison des titres, soit le deuxième jour ouvrable qui suit la date de clôture des souscriptions à la deuxième tranche.

Les obligations sont remboursables :

- A raison de 5 dinars par obligation à partir de la quatrième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie **A**.
- A raison de 20 dinars par obligation à partir de la troisième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie **B**.
- A raison de 12,5 dinars par obligation à partir de la troisième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie **C**.

Je (nous) reconnais (sons) avoir pris connaissance des conditions d'émission de la deuxième tranche de l'Emprunt National 2022. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'obligations ci-dessus indiqués.

En vertu de tout ce qui précède, je (nous) verse (ons) la somme de (en toutes lettres) représentant le montant des obligations souscrites.

- En espèces ()
- Par chèque () N° du tiré sur : Agence :
- Par virement () en date du effectué sur mon (notre) compte N° Ouvert à

L'organisme chargé de recueillir
les souscriptions

Signature et cachet

Fait en double exemplaires
dont un en ma possession

A le

« Lu et approuvé »
Signature

1 القرض الحسن ne produit pas des intérêts.
2 La catégorie A est réservée aux personnes physiques.